

1500037-70.2021.8.26.0404

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Mاتيولي

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2017273/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 10738054 - DEL.POL.ORLANDIA, 28/21/415 -

DEL.POL.ORLANDIA, 2017273 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GABRIEL MENDES GONÇALVES MANÇO, Brasileiro, Solteiro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Coronel Orlando, s/n, Centro, Orlandia - 14620-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1500037-70.2021.8.26.0404

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2017273/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 10738054 - DEL.POL.ORLANDIA, 28/21/415 -

DEL.POL.ORLANDIA, 2017273 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GABRIEL MENDES GONÇALVES MANÇO, Brasileiro, Solteiro, Eletricista, RG 49.931.906,

pai Donizeti Gonçalves Manço, mãe Lucineia Mendes Gonçalves Manço, Nascido/Nascida

01/01/1999, natural de Ribeirão Preto - SP, com endereço à Avenida B, 643, (16)

99199-3580, Vitorio Benine, AVENIDA B, CEP 14620-000, Orlandia - SP

Vítima e Terceiro Interessado Certo:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 10 de março de 2022, às 10:40h, na(o) Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Orlândia, Comarca de Orlândia, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(íza) de Direito, Dr(a). Bruna Araújo Capelin Mاتيولي, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência preliminar, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Representante do Ministério Público, Dr(a). PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR, do(a) autor(a) dos fatos GABRIEL MENDES GONÇALVES MANÇO (CPF 340.666.588-81), acompanhado(a) de advogado Dr(a). ALLANA MARA FUDIMURA PIOVANI, Defensor(a) Dativo(a) Plantonista, a quem foi garantido o direito de entrevista prévia, com permanência na sala virtual. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao(à) DD. Representante do Ministério Público este propôs ao(à) autor(a) do fato a aplicação imediata da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, consistente no

pagamento em dinheiro do valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), em 02 (duas) prestações iguais e consecutivas no montante de R\$ 100,00 (cem reais) cada, vencendo a primeira parcela na data de 10/04/2022 e a segunda em 10/05/2022. Caso a data de vencimento recaia em fim de semana ou feriado, fica prorrogado o pagamento até o próximo dia útil. O valor acordado deverá ser depositado na conta judicial nº 3700111524782, agência 0118-X, Banco do Brasil, para tanto deverá ser emitida guia para pagamento, a qual poderá ser gerada pela própria parte interessada por meio do endereço <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/pecuniaria/> ou solicitada junto ao Cartório do Juizado Especial. O(s) comprovante(s) de pagamento servirá(ão) como prova de cumprimento do presente acordo e deverá(ão) ser apresentado(s), em sua via original, em cartório, ou encaminhados (digitalizados) para o e-mail do cartório do Juizado Especial de Orlandia, qual seja, orlandiajec@tjsp.jus.br. A seguir foi o(a) autor(a) do fato esclarecido(a) de que a transação penal: (a) não acarretará reincidência; (b) não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo requisição judicial; (c) sua aceitação não importa em reconhecimento da responsabilidade. Foi ainda esclarecido de que nos próximos 05 (cinco) anos não poderá receber o mesmo benefício, conforme dispõe o art. 76, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 9.099/1995. Após o devido esclarecimento, o(a) autor(a) do fato, com a anuência de seu(sua) defensor(a), ACEITOU a proposta apresentada pelo Ministério Público, comprometendo-se a cumpri-la integralmente. Ficou ainda cientificado que o descumprimento da transação criminal implicará em prosseguimento do feito. Ato contínuo, pelo(a) MM Juiz(a) de Direito proferida a sentença que segue: "Homologo por sentença o acordo proposto pelo Representante do Ministério Público, com a aceitação do(a) autor(a) do fato, acompanhado(a) de Defensor(a), devidamente cientificado(a) de que, em caso de não cumprimento, a proposta será considerada sem efeito e ele(a) será devidamente processado(a). Aguarde-se o cumprimento da transação penal e, após o prazo concedido, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender cabível. Determino, ainda, a expedição de ofício ao I.I.R.G.D., comunicando a realização da transação penal, para os fins do artigo 76, §2º, inciso II, da Lei nº 9.099/95". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Andresa Vieira Presotto, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.